

Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/10/2023, n. 28503

CASS
Ordinanza
12 ottobre 2023

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/10/2023, n. 28503

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 28503

Data del deposito : 12 ottobre 2023

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6254/2020 R.G. proposto da: LU LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PILO RT 1 (FAX 0698933754-TEL 0644233842), presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE ([...]), già rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE STARA ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro SANNIO LUCA, -intimato- Civile Ord. Sez. 2 Num. 28503 Anno 2023 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 12/10/2023 2 di 7 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE NUORO n. 627/2019 depositata il 26.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.12.2006/14.5.2007 l'avv. UC Sannio chiedeva al Giudice di Pace di Nuoro di ingiungere a LU NT il pagamento del compenso di € 885,82 oltre € 19,38 per spese (in totale € 905,02) per le prestazioni di assistenza e defensionali rese in suo favore per la vertenza relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo cointestato al LU ed alla moglie SA MA Carmen, esponendo che aveva rinunciato al mandato ricevuto e che il LU pur avendo ritirato gli atti da lui redatti il 15.5.2006 non gli aveva corrisposto il compenso e producendo la parcella vistata dall'Ordine degli Avvocati di Nuoro. Con decreto n. 73/07 del 22.5.2007 il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva la richiesta e tale decreto veniva notificato al LU il 9.7.2007, ed analogo decreto ingiuntivo per lo stesso importo, dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva emesso dal Giudice di Pace di Nuoro, su separata richiesta, a carico di SA MA Carmen. Con atto del 14.7.2007 il LU proponeva opposizione al Giudice di Pace di Nuoro, osservando che non gli era mai stata inviata la parcella, che l'incarico per la pratica era stato da lui conferito all'avv. Sannio anche per conto della moglie per cui il professionista non avrebbe dovuto duplicare la richiesta di compenso e che non tutte le prestazioni indicate nella parcella erano state compiute; l'avv. Sannio si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. 3 di 7 Concessa con ordinanza del

22.1.2008 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, e respinta l'istanza di riunione per connessione col procedimento n. 1017/2007 RG relativo all'opposizione della SA, il legale del LU, avv. TO RA, inviava a mezzo posta il 7/8.2.2008 alla cancelleria del Giudice di Pace di Nuoro istanza di ricsuzione del Giudice di Pace, dott.ssa Ruiiu, per avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal LU asserendo inveritieramente che l'opposizione non era fondata su prova scritta ancorché tale prova fosse stata depositata. Il 20.2.2009 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. Vito Morra, sentito il giudice ricsuato, dichiarava inammissibile l'istanza di ricsuzione perché prodotta per posta. Il 26.6.2009 il legale del LU ricsuava nuovamente a mezzo posta il Giudice di Pace di Nuoro, dott.ssa Ruiiu, con la stessa motivazione precedente, sostenendo che la ricsuzione ben poteva avvenire a mezzo posta e chiedendo che fosse ritualmente instaurato il contraddittorio. Con provvedimento del 29.1.2010 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. Vito Morra, senza sentire il Giudice ricsuato e senza provocare il contraddittorio, dichiarava inammissibile la seconda ricsuzione, costituente una mera riproposizione della precedente ricsuzione, compiuta senza l'osservanza delle formalità previste dal codice di rito, ed il Giudice di Pace dott.ssa Ruiiu fissava quindi per la prosecuzione del giudizio di opposizione l'udienza dell'8.3.2010. Il 6.3.2010 il legale del LU ricsuava nuovamente la dott.ssa Ruiiu per il motivo già esposto, nonché il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. Vito Morra, precisando che la ricsuzione poteva avvenire anche a mezzo posta e che andava instaurato il 4 di 7 contraddittorio, ma su tale terza ricsuzione non interveniva alcuna pronuncia. Di contro con la sentenza n. 356/2014 del 14.6/21.7.2014 il Giudice di Pace di Nuoro rigettava l'opposizione e condannava il LU al pagamento in favore dell'avv. UC Sannio delle spese del giudizio di opposizione, determinate in € 1.260,00 oltre accessori di legge. Avverso tale sentenza, non

notificata, proponeva appello al Tribunale di Nuoro LU NT con atto di citazione notificato il 5.10.2015 e l'avv. UC Sannio chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per tardività e comunque di rigettarlo per infondatezza. Disattesa l'8.2.2016 l'istanza di anticipazione della prima udienza avanzata dall'avv. UC Sannio per l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello, con la sentenza n. 627/2019 del 26.11.2019 il Tribunale di Nuoro dichiarava inammissibile l'appello di LU NT in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina del termine lungo d'impugnazione dettata dall'art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009, e condannava il LU al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Contro la sentenza n. 627/2019 del Tribunale di Nuoro, notificata al legale domiciliatario del LU, avv. TO RA, in data 26.11.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 27.1.2020 LU NT col patrocinio dello stesso legale, affidandosi a quattro motivi, mentre l'avv. UC Sannio é rimasto intimato. Il procedimento veniva rinviato dalla Suprema Corte dapprima con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 per consentire la rinnovazione entro 60 giorni della notifica del ricorso all'avv. UC Sannio per mancanza delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec effettuata all'indirizzo digitale del 5 di 7 predetto estratto dal registro Ini-Pec, e dopo la comunicazione e documentazione da parte del domiciliatario di LU NT, avv. UC CA, del decesso in data 23.5.2021 dell'unico legale costituito per il ricorrente, avv. TO RA, veniva ulteriormente disposto con ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 rinvio a nuovo ruolo per mettere in condizione il LU di sostituire l'avv. TO RA, e di munirsi di un nuovo legale per procedere alla disposta rinnovazione della notifica, ma all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso il LU risultava irreperibile in data 29.7.2022. La causa é stata quindi trattenuta in decisione, previa relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, nell'adunanza camerale del 26.9.2023. Preliminarmente va dato atto che la comunicazione a LU NT dell'ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 che aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di munirsi di un nuovo legale abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte dopo il decesso dell'avv. TO RA, di depositare un'eventuale memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e di procedere all'esecuzione del già disposto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, ha avuto esito negativo, in quanto in data 29.7.2022 LU NT é risultato irreperibile all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso di MU De MA (SU), via degli Scolopi n.6/c. Tale circostanza non é però ostativa alla trattazione della causa, in quanto nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa

dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla 6 di 7 trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass.

9.8.2017 n. 19864; Cass. 11.10.2006 n. 21711). Va quindi rilevata l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il LU non ha provveduto ad eseguire l'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo a Sannio UC nel termine di sessanta giorni concessogli allo scopo con l'ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 (vedi sull'inammissibilità del ricorso quando nel giudizio d'impugnazione non sia eseguito l'ordine di rinnovazione e sull'estinzione nei casi in cui la disposta rinnovazione della notifica sia eseguita tardivamente Cass. 3.2.2021 n. 2460; Cass. 30.5.2017 n.13637; Cass. 3.11.2006 n.23587) e si é reso irreperibile all'indirizzo di residenza, omettendo di sostituire il legale col quale ha proposto ricorso, avv. TO RA, deceduto nel corso del giudizio di legittimità, allo scopo di procedere alla disposta rinnovazione. Tale ordine di rinnovazione é stato impartito in quanto pur risultando riferibile l'indirizzo pec estratto dal registro Ini-PEC al nominativo dell'avv. UC Sannio del foro di Nuoro, della notifica a mezzo pec del ricorso a quell'indirizzo tentata dall'avv. TO RA, legale del ricorrente, in data 27.1.2020, ossia il 60° giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 26.11.2019, (tenuto conto della proroga del termine prevista dall'art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. quando il giorno di scadenza del termine processuale ricada di sabato, o in un giorno festivo, posto che il 25.1.2020, giorno di scadenza del termine breve d'impugnazione, era appunto un sabato), non sono state prodotte le ricevute di consegna e di accettazione, per cui la notifica non poteva ritenersi perfezionata. 7 di 7 Nulla va disposto per le spese in quanto l'avv. UC Sannio é rimasto intimato. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2023